

IIQE 精華重點筆記

IIQE Paper 1 精華重點筆記

保險原理及實務

第1章：風險及保險 (12%)

1.1 風險的概念

****風險定義****：與潛在損失有關的不確定性

****風險分類****：

分類方式	類型	說明
按結果	純粹風險	只有損失可能，無收益機會
	投機風險	可能收益或損失
按影響範圍	特定風險	影響個人或少數人
	基本風險	影響整個社會或人類

****風險管理工具****：

- 風險避免：不讓自己暴露於風險之下
- 損失防範：降低損失發生率
- 損失降低：降低損失嚴重性
- 風險轉移：購買保險
- 風險融資：自保、保險等

1.2 保險的功能及好處

****基本功能** (核心)**：

- 風險轉移機制
- 為受害人提供金錢補償

****輔助功能****：

- 增加就業機會
- 協助儲蓄及投資
- 促進經濟發展
- 降低意外/損失次數

第2章：法律原則 (16%)

2.1 合約法

****合約元素** (6個)**：

1. 要約 (Offer)
2. 承約 (Acceptance)
3. 代價 (Consideration)
4. 訂約能力 (Capacity)
5. 合法性 (Legality)
6. 訂立法律關係的意向 (Intention)

****合約種類****：

- 簡單合約：口頭、書面、行為推斷
- 契據 (Deed)：經簽署、蓋章、交付

****合約相對性****：

- 普通法：只有合約雙方有權利和義務
- 《合約(第三者權利)條例》：第三者可在特定情況下強制執行合約

2.2 代理法

****代理關係產生方式**：**

- 委託 (Appointment)
- 追認 (Ratification)
- 必要 (Necessity)
- 不容反悔 (Estoppel)

****代理人權限**：**

- 實際權限 (Actual Authority)
- 表見權限 (Ostensible/Apparent Authority)

****雙方責任**：**

- | 代理人對委託人 | 委託人對代理人 |
- | :--- | :--- |
- | 履行職責 | 支付薪酬 |
- | 服從指示 | 賠償費用 |
- | 謹慎技能 | 賠償損失 |

第3章：保險原則 (30%) 最重要

3.1 可保權益 (Insurable Interest)

****定義**：**某人與標的之間的法律認可關係，容許前者對後者投保

****產生方式**：**

- 所有權
- 婚姻/家庭關係
- 債務/債權關係
- 僱傭關係
- 法律責任

****何時需要**：**索償時必須具有（人壽保險：訂約時必須具有）

****轉讓**：**人壽保單可轉讓予不具有可保權益的人

3.2 最高誠信 (Utmost Good Faith)

****與一般誠信分別**：**

- 一般合約：不須主動披露
- 保險合約：主動披露所有重要事實

****重要事實定義**：**影響謹慎保險人決定是否承保或條件的事實

****違反類別**：**

- 非披露 (Non-disclosure)
- 失實陳述 (Misrepresentation)
- 欺詐 (Fraud)

****補救措施**：**

- | 違反類別 | 補救 |
- | :--- | :--- |
- | 欺詐 | 合約無效，不退保費 |
- | 非故意失實陳述 | 合約無效，退回保費 |
- | 非故意非披露 | 按比例減少賠償 |

3.3 近因 (Proximate Cause)

****定義**：**有效導致損失的原因，非時間上最近的原因

****危險種類**：**

- 不保危險 (Excluded Peril)
- 受保危險 (Insured Peril)
- 除外危險 (Excepted Peril)

****原則應用**：**

- 單一原因：該原因是否受保
- 連鎖事件：看最初原因
- 多個同時原因：分擔賠償

3.4 彌償 (Indemnity)

****定義****：使被保險人回復至損失前的財務狀況，不可從中獲利

****如何提供彌償****：

- 現金賠償
- 修理/重置
- 替代財產

****損餘****：保險人賠償後接管損餘財產的權利

****委付****：全損時被保險人將財產權利轉讓給保險人

****限制彌償條文****：

- 比例分擔 (Average)
- 免賠額 (Deductible/Excess)
- 保單限額

3.5 分擔 (Contribution)

****產生條件****：

1. 同時存在多份保單
2. 保障同一利益
3. 保障同一風險
4. 保障同一被保險人

****適用方式****：按保額比例分擔

3.6 代位 (Subrogation)

****定義****：保險人賠償後取得被保險人對第三者的權利

****如何產生****：

- 法定代位
- 合約代位

****其他考慮****：不適用於人壽保險

第4章：保險公司的主要功能 (9%)

****12項主要功能****：

1. 產品開發
2. 客戶服務
3. 市場行銷
4. 保險銷售
5. 核保 (Underwriting)
6. 保單處理
7. 理賠 (Claims)
8. 再保險
9. 精算支援
10. 會計及投資
11. 培訓及發展
12. 管治要員

第5章：香港保險業的結構 (5%)

5.1 保險業務種類

****法定類別****：

- 一般業務 (非人壽)
- 長期業務 (人壽)

****實務類別****：人壽、水險、財產損壞、責任、汽車、金錢損失等

5.2-5.5 市場參與者

- ****保險公司****：獲授權保險人
- ****保險中介人****：持牌代理人 and 經紀

- ****業界組織****：香港保險業聯會、專業團體等

第6章：保險業的規管架構 (21%) 重要

6.1 保險公司規管

****《保險業條例》(IA)****：

- 監管機構：保險業監管局 (IA)
- 三重門檻制度：償付能力、本地資產、適當人選
- 獲授權條件：資本要求、償付準備金、適當人選

****保險投訴局 (ICB)****：

- 處理索償投訴
- 可作出最高120萬港幣的裁決

6.2 保險中介人規管

****持牌制度****：

- 牌照類別：個人持牌、業務代表、負責人
- 發牌條件：適當人選、學歷/考試、持續培訓 (CPD)

****監管措施****：

- 只可向一間保險公司申請代理人資格
- 可同時持有多間經紀委任
- 多重角色的披露要求

第7章：職業道德及其他問題 (7%)

7.1 中介人責任

代理人	經紀
代表保險公司	代表投保人
為公司尋找業務	為客戶尋找最佳保單

7.2 保護個人資料

****《個人資料(私隱)條例》****：

- 收集目的須明確
- 資料準確及更新
- 保存時間不超過所需

7.3 平等機會

****歧視法例****：

- 《性別歧視條例》
- 《殘疾歧視條例》
- 《家庭崗位歧視條例》

****保險中的「公平」歧視****：基於風險評估的差別待遇

7.4 防止洗錢 (AML)

****洗錢階段****：

1. 放置 (Placement)
2. 離析 (Layering)
3. 整合 (Integration)

****法例****：

- 《販毒(追討得益)條例》
- 《有組織及嚴重罪行條例》
- 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》

****客戶盡職審查 (CDD)****：識別、驗證、風險評估

7.5 防止貪污

****《防止賄賂條例》**：**

- 公職人員行為失當
- 賄賂

7.6 防止保險詐騙

****詐騙徵兆**：**

- 過度急於索償
- 文件前後矛盾
- 多次索償記錄

考試重點提示

章節	比重	重點
第3章 保險原則	**30%**	六大原則必考
第6章 規管架構	**21%**	牌照、法例
第2章 法律原則	**16%**	合約、代理
第1章 風險及保險	**12%**	風險分類
第4章 保險公司功能	**9%**	核保、理賠
第7章 職業道德	**7%**	洗錢、貪污
第5章 業界結構	**5%**	業務類別

****備註**：**本筆記僅供參考，考試時請以官方研習手冊為準。